

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1496/2535

นายประเทศ ไชยพั่งยาง
นายสุทธิ จตุพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 1336

โจทก์กับ อ.ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวของจำเลยโดยตกลงกันว่าโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษาในตึกแถวดังกล่าวโดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทนั้นแต่อย่างใด ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์ที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่ เป็นหนี้ที่เกิดจากการดำเนินการของศูนย์ภาษา หาใช่เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่งจำเลยครองอยู่ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวทรัพย์สินพิพาทได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับนายอาภรณ์ พฤษะศรี ร่วมกันเช่าตึกแถวของจำเลยเปิดเป็นศูนย์ภาษา โจทก์เป็นผู้ลงทุนด้วยเงิน นายอาภรณ์ลงทุนด้วยแรง โดยให้ค่าตอบแทน (ค่าเช่า) แก่จำเลยร้อยละ ๓๐ ของยอดรายรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกินให้ร้อยละ ๒๐ ของส่วนที่เกินตกลงคิดค่าตอบแทนกันเดือนละครั้ง โจทก์ได้ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการกิจการของศูนย์ภาษาดังกล่าวเป็นเงิน ๑๙,๙๑๕ บาท ตามบัญชีทรัพย์สิน

ท้ายฟ้อง ต่อมาจำเลยไม่ยอมให้โจทก์เข้าไปดูแลและบริหารศูนย์ภาษาของโจทก์ โจทก์จึงย้ายไปเปิดศูนย์ภาษาในตึกแถวแห่งใหม่ และขนย้ายทรัพย์สินของโจทก์ตาม บัญชีทรัพย์สินดังกล่าวออกจากตึกแถวของจำเลยไปเก็บไว้ที่ตึกแถวที่โจทก์เช่าแห่งใหม่ จำเลยกลับแก้งโจทก์โดยแจ้งความว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของจำเลยและโจทก์ลัก ทรัพย์สินดังกล่าวไป พนักงานสอบสวนจับกุมโจทก์และมีคำสั่งให้โจทก์ขนทรัพย์สินดัง กล่าวกลับคืนมาไว้ที่ตึกแถวของจำเลยเพื่อเก็บรักษาไว้ในระหว่างสอบสวน หลังจาก พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ข้อหาลักทรัพย์สิน โจทก์จึงไปขอรับทรัพย์สินดังกล่าว คืนจากจำเลย แต่จำเลยไม่ยอมคืนให้ ขอให้บังคับจำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่โจทก์ ตามสภาพเดิมหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน ๑๙,๙๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องไม่ใช่ของโจทก์ จำเลยกับนายอาภรณ์ได้รวม กันเปิดศูนย์ภาษาที่ตึกแถวของจำเลย โดยนายอาภรณ์เป็นผู้จัดหาครูมาสอน และ บริหารด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หากมีรายได้จำเลยจะได้รับส่วนแบ่งอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่าย นายอาภรณ์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สิน ท้ายฟ้องและจ้างโจทก์มาดำเนินการที่ตึกแถวของจำเลย เริ่มแรกได้รับค่าเล่าเรียน ๑๑,๗๐๐ บาท โจทก์เอาเงินดังกล่าวไปและไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว อีกเลย ต่อมานายอาภรณ์ไม่สนใจดำเนินการต่อไป จำเลยจึงเข้าดำเนินการแทนและ ได้ทบทวนออกค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าจ้างครูค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมเป็น เงิน ๓๑,๐๐๐ บาท ซึ่งนายอาภรณ์ต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่จำเลย และต้องแบ่งเงินให้ จำเลยตามข้อตกลงอีก ๓,๕๑๐ บาท ส่วนทรัพย์สินตามฟ้องนายอาภรณ์มาขนเอาไปบาง ส่วนแล้วคงเหลือที่จำเลยเฉพาะทรัพย์สินรายการที่ ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ เท่านั้น ซึ่ง จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงไว้จนกว่านายอาภรณ์มาคิดบัญชีกันเสร็จสิ้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของโจทก์ พินาศ
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์กับนายอาภรณ์พฤกษ์ศรี
ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ภาษาขึ้นที่ตึกแถวของจำเลย โดยรับสอนภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคคลทั่วไป โจทก์กับนายอาภรณ์ตกลงกับจำเลย ว่า โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจการทั้งหมด และจะจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนให้แก่จำเลยผู้เป็น
เจ้าของสถานที่ในอัตราร้อยละ ๓๐ ของรายได้ที่ได้รับ โจทก์ได้ซื้อเครื่องใช้ประจำ
สำนักงานชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวมราคา ๑๙,๙๑๕
บาท เพื่อนำมาใช้ในตึกแถวดังกล่าว เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคล
ภายนอก เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของศูนย์ภาษา โดยไม่มีหนี้อันเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่พิพาทนั้นแต่อย่างใด ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าผลประโยชน์
ตอบแทนจะต้องแบ่งให้จำเลยที่โจทก์ค้างชำระแก่จำเลยอยู่นั้น ก็เป็นหนี้ที่เกิดจาก
การดำเนินกิจการของศูนย์ภาษา เพื่อประโยชน์ในการจัดการให้บริการแก่ลูกค้าที่มา
ติดต่อเท่านั้น หาใช่เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่จำเลยเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทซึ่ง
จำเลยครองอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑ ไม่จำเลยจึงไม่มี
สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินพิพาทเหล่านั้นไว้ จึงต้องคืนให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของไป

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนทรัพย์สินทั้งหมดตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องให้แก่โจทก์
ตามสภาพเดิม หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา ๑๙,๙๑๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตร

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-สนัด หมายสวัสดิ์)

ศาลแพ่ง - นายชยุดิ รัตนเสน

ศาลอุทธรณ์ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------